

Договор-оферта для ресторанов

Сервис: WayYaam, wayyaam.ru

Редакция: 2.0 от 6 августа 2026 года

Статус: Публичная оферта

Оператор: Абдулкадыров Дук-Ваха Магомедович, плательщик НПД, ИНН 200600136496, дата постановки на учёт 05.08.2026

Адрес: Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Цоци-Юрт, улица Т. Л. Алиева, дом 69

Контакты: support@wayyaam.ru; вопросы персональных данных: privacy@wayyaam.ru; +7 928 886-54-70

1. Термины и стороны

1.1. Оператор предлагает ресторану, кафе, кофейне или иному разрешённому предприятию общественного питания (далее - «Партнёр») использовать информационно-техническую платформу WayYaam.

1.2. Партнёром может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо физическое лицо, применяющее НПД, если его деятельность и продукция соответствуют закону. Обычное физическое лицо без допустимого статуса к коммерческой работе не подключается.

1.3. WayYaam не приобретает блюда и не продаёт их от своего имени. Договор на блюда заключается между Партнёром и клиентом. Оператор оказывает услуги доступа к платформе, обработки и передачи заказов, учёта статусов и организации заявок на доставку.

2. Акцепт и сведения Партнёра

2.1. До активации Партнёр предоставляет наименование или ФИО, правовой статус, ИНН, ОГРН/ОГРНИП при наличии, адрес заведения, телефон, банковские реквизиты и ФИО представителя. Копия паспорта по общему правилу не собирается.

2.2. Оферта принимается нажатием «Принять оферту». Оператор фиксирует аккаунт, редакцию и хеш документа, дату и время, IP/user-agent и техническое подтверждение полномочий. Акцепт означает заключение договора в электронной форме.

2.3. Партнёр гарантирует достоверность сведений и полномочия представителя. Изменения сообщаются через кабинет или support@wayyaam.ru без неоправданной задержки.

3. Возможности и подписка

3.1. Основной функционал включает кабинет, публикацию меню, получение заказов, изменение статусов, уведомления, подключение доставки и расчёт комиссий.

3.2. Добровольная подписка стоимостью 2 000 рублей в месяц предоставляет внутренний модуль учёта продаж без функции фискального чека, складской учёт и аналитику. Модуль не заменяет онлайн-кассу, бухгалтерский или налоговый учёт Партнёра.

3.3. Подписка включается отдельным действием, действует один расчётный месяц и автоматически продлевается. Отказ подаётся не позднее чем за 7 календарных дней до

продления. После отказа функции доступны до конца оплаченного периода; плата за начавшийся период не возвращается, кроме обязательных случаев по закону.

4. Меню и ответственность за блюда

4.1. Партнёр самостоятельно устанавливает цены, минимальную сумму заказа, режим работы, время приготовления и наличие и поддерживает сведения актуальными.

4.2. Меню содержит наименование, состав и основные свойства, вес/объём, цену и иную обязательную информацию. Партнёр отвечает за сведения о противопоказаниях и компонентах, способных вызвать нежелательную реакцию, когда они обязательны или необходимы для безопасности.

4.3. Партнёр отвечает за качество, безопасность, свежесть, комплектность, упаковку, санитарные требования, маркировку, кассовые документы, налоги, возвраты и претензии клиента по блюдам.

4.4. Через WayYaam запрещена продажа алкоголя, табака, лекарств и иных ограниченных или запрещённых товаров до введения отдельной законной модели. Будущее подключение магазинов и аптек требует новой редакции документов и технических правил.

5. Заказы

5.1. Партнёр должен принять новый заказ в течение 10 минут. Если заказ не принят, он получает статус «Не принят», клиент уведомляется, а обязанность приготовить и оплатить заказ не возникает.

5.2. После нажатия «Принять заказ» Партнёр обязан исполнить его. Отмена допускается при отсутствии позиции, аварии, угрозе безопасности, невозможности соблюсти срок или иной явной причине; причина указывается в системе.

5.3. Повторные необоснованные отмены влекут предупреждение и временную блокировку на 1 календарный день. При повторении срок может быть увеличен соразмерно риску после проверки обстоятельств.

5.4. Клиент может отменить заказ до принятия. После принятия поддержка рассматривает явную причину; Партнёр вправе требовать оплату приготовленного заказа или подтверждённых расходов только в допустимом законом объёме.

6. Доставка и курьеры

6.1. Все заявки на доставку оформляются через WayYaam. До подтверждения клиент видит стоимость блюд и доставки отдельно. При бесплатной доставке Партнёра стоимость доставки указывается как 0 рублей.

6.2. При добавлении курьера Партнёр выбирает модель:

- штатный/оплачиваемый Партнёром курьер - комиссию WayYaam за доставку платит Партнёр;
- самостоятельный водитель, работающий на себя, - комиссию WayYaam за доставку платит водитель.

6.3. Внутренние расчёты Партнёра со штатным курьером регулируются их отношениями. Оферта не заменяет трудовой договор и не освобождает Партнёра от обязанностей работодателя.

6.4. При модели самостоятельного водителя и наличной оплате водитель перед получением заказа оплачивает Партнёру стоимость блюд, затем получает от клиента стоимость блюд и доставки. Расчёт фиксируется в системе или иным доказуемым способом.

7. Вознаграждение WayYaam

7.1. За каждый принятый заказ Партнёр уплачивает фиксированную комиссию 30 рублей независимо от суммы заказа.

7.2. За каждую завершённую доставку штатным/оплачиваемым Партнёром курьером Партнёр дополнительно уплачивает 30 рублей. За доставку самостоятельного водителя комиссия начисляется водителю.

7.3. Начисления формируются еженедельно. Оплата производится наличными каждый понедельник за предыдущий период либо ранее при достижении лимита задолженности. Оператор формирует и передаёт чек НПД.

7.4. При задолженности 4 000 рублей в кабинете показывается предупреждение. При достижении 5 000 рублей запускается срок 24 часа для погашения. По истечении срока без оплаты доступ к новым заказам блокируется до погашения. Проценты и пени не начисляются.

7.5. Расхождение расчёта заявляется в течение 3 календарных дней; явная ошибка исправляется независимо от пропуска этого срока.

7.6. Тарифы могут быть изменены с уведомлением не менее чем за 7 календарных дней и применяются только к новым операциям после вступления изменений в силу. Если требуется новый акцепт, новые заказы блокируются до подтверждения.

8. Расчёты с клиентом

8.1. Партнёр разрешает WayYaam показывать клиенту обязательные сведения о продавце: наименование/ФИО, статус, адрес, режим работы и регистрационные сведения.

8.2. Клиент платит наличными при получении, прямым переводом Партнёру либо через водителя по отображённой модели. Партнёр выдаёт обязательный кассовый чек за блюда.

8.3. Партнёр самостоятельно рассматривает претензии по качеству, безопасности, составу и возврату. WayYaam регистрирует и передаёт обращение, не принимая обязанности изготовителя или продавца.

9. Контент и права

9.1. Партнёр подтверждает права на название, логотип, меню, тексты и фотографии и необходимые согласия изображённых лиц.

9.2. На срок договора Партнёр предоставляет Оператору простое безвозмездное право хранить, технически преобразовывать, размещать и использовать контент для работы и рекламы WayYaam и соответствующего заведения.

9.3. При обоснованной претензии контент может быть скрыт. Партнёр самостоятельно урегулирует требования правообладателя и возмещает документально подтверждённые убытки Оператора, вызванные нарушением гарантий.

10. Персональные данные и реклама

10.1. Для заказа Партнёр получает имя, телефон, адрес, координаты, комментарий и состав заказа в необходимом объёме. Данные используются для принятия, приготовления, выдачи, доставки, поддержки и претензий.

10.2. Телефон клиента используется для акций только при наличии отдельного доказуемого согласия на рекламу именно от соответствующего Партнёра. При отзыве рассылка прекращается немедленно.

10.3. Без законного основания запрещены копирование клиентской базы, передача посторонним, публикация и хранение на незащищённом устройстве. Доступ предоставляется только лицам, которым он нужен для заказа.

10.4. Об утрате устройства, ошибочной отправке, чужом доступе или иной утечке Партнёр сообщает на privacy@wayyaam.ru немедленно, но не позднее 4 часов, сохраняет доказательства и ограничивает последствия.

10.5. После исполнения и истечения законного срока Партнёр удаляет лишние копии. Самостоятельное использование в иной цели делает Партнёра ответственным за законность обработки.

11. Нарушения и блокировка

11.1. За недостоверные сведения, нарушение правил, подтверждённые жалобы, незаконную рекламу или угрозу безопасности Оператор вправе вынести предупреждение, ограничить функцию либо заблокировать кабинет.

11.2. Немедленная блокировка допустима при угрозе жизни и здоровью, присвоении денег, подмене личности, незаконном товаре, утечке данных или явном мошенничестве. В остальных случаях Партнёру предоставляется возможность объяснить и исправить нарушение.

11.3. Денежные штрафы офертой не устанавливаются. Виновная сторона возмещает документально подтверждённые убытки в предусмотренных законом случаях.

12. Срок и прекращение

12.1. Договор действует с акцепта бессрочно. Партнёр вправе прекратить его, уведомив Оператора минимум за 7 календарных дней.

12.2. До прекращения выполняются принятые заказы и погашается задолженность. Остаток оплачивается в течение 14 календарных дней, если более короткий 24-часовой срок уже не возник по пункту 7.4.

12.3. После прекращения удаляются кабинет, меню, фотографии и рабочая статистика, кроме минимальных сведений для налогового учёта, претензий, согласий и исполнения закона. Доступ к сохранённым сведениям ограничивается.

13. Споры и заключительные положения

13.1. Претензия направляется на support@wayyaam.ru и рассматривается в течение 14 календарных дней, если законом не установлен иной срок.

13.2. По взаимному согласию стороны могут обратиться за добровольным примирением в Муфтият. Это не третейское разбирательство и не ограничивает право обратиться в государственный суд.

13.3. Применяется законодательство Российской Федерации. Если соглашение о подсудности допустимо, спор рассматривается компетентным судом по месту жительства Оператора в Чеченской Республике. Недействительность отдельного условия не прекращает остальные положения; актуальная редакция размещается на wayyaam.ru.